

[처분요구서 : 2]

△△△△△△ 상임감사

△△, 시정, 통보

제 목	병가 사용기준 초과
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	행정처 △△△△부, △△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 직원(공무직 직원 등 관리규칙 제3조에 따른 공무직 직원 및 기간제 직원을 포함한다)의 근무조건 및 복무에 관한 사항에 대한 「복무규칙」을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 직원들은 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 병가 등의 휴가를 사용하고 있다.

△△△△△△△사무소 직원들의 경우 수술 및 병원진료 등의 사유로 병가를 2023년 164회, 2024년 111회, 2025년 152회, 2026년 감사일 현재(4. 10.) 36회 사용하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 혁신에 관한 지침(재정경제부_일부개정 2025. 12. 30.)」 제42조

(휴가·휴직 제도)에 따르면, 공공기관은 「근로기준법」과 「국가공무원 복무규정」에 준하여 휴가제도를 운영하고, 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 병가: 「국가공무원 복무규정」 제18조의 규정에 따라 연 60일(업무상 질병·부상의 경우 연 180일) 한도 내에서 운영한다.

「국가공무원 복무규정」 제22조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일) 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 않는다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

1. 같은 연도 내 제18조제1항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
2. 같은 연도 내 제18조제2항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
3. 동일한 사유로 인한 공가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
4. 동일한 사유로 인한 특별휴가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우

공단 「복무규칙」 제20조(휴가의 종류)에 따르면, 직원의 휴가는 연가, 공가, 병가, 기타휴가, 여성·임산부 휴가 및 육아 시간, 가족돌봄휴가로 구분하며, 같은 규칙 제25조(병가)에 따라, 병가는 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있다.

1. 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
2. 전염병의 일환으로 인하여 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

같은 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일) 휴가기간 중의 휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 1월 이상인 경우에는 그러하지 아니한다.

또한, 같은 규칙 제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 이 규정이 정한 휴가 일수를 초과한 휴가는 결근으로 본다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△직 △급 △△△은 아래 [표 2]와 같이 2023년 4회에 걸쳐 병가를 신청하여 사용하였으나, 공단 「복무규칙」 제25조(병가) 에 따라, 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없어 병가를 사용하려는 경우 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 사용하여야 함에도 4일을 초과하여 64일의 병가를 사용한 사실이 있다.

[표 2] △△직 △급 △△△ 2023년 병가 사용 현황

(2023년 기준)

성 명	병가 시작일	병가 종료일	신청일수	병가 사유	비고
△△△	계		64		
	2023. 01. 06.	2023. 01. 06.	1	병원진료(안과)	
	2023. 02. 13.	2023. 02. 13.	1	병원진료(안과)	
	2023. 08. 10.	2023. 08. 11.	2	병원진료	
	2023. 09. 01.	2023. 10. 30.	60	안과치료 및 안정가료	

자료: 전자문서시스템(ERP) 자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(행정처 △△△△부장)에게 병가를 사용하며 사용기준 60일을 초과하여 사용하는 등 복무규칙 준수를 소홀히 한 “△△직 △급 △△△”에 대하여 “신분 상 △△” 조치 요구합니다.(△△)

〔관련자〕

구분	직 급	성 명	담당업무	소속(현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	본사 파견 △△분소 현장관리	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2023.1.1.~2023.6.30. 2023.7.1.~2023.12.31.

이사장(△△△△△△△사무소장)은 당해연도 병가 사용 범위 60일을 초과하여 사용한 병가 4일에 대하여 저축연가 및 연가로 전환 또는 기지급한 급여에 대한 정산 등 별도 조치를 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)